

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2349/2531

นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์ สาคร
นาย สุธรรม พณิชย์ อำนาจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 120, มาตรา 138

จำเลยทำสัญญาจะขายที่พิพาทให้โจทก์โดยทราบว่าโจทก์จะซื้อที่พิพาทไปเพื่อสร้างโรงงาน เมื่อจำเลยทราบว่าที่พิพาทอยู่ในเขตประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องห้ามก่อสร้างอาคารแต่ปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือว่าโจทก์แสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ที่จะซื้อซึ่งเป็นสาระสำคัญ สัญญาจะซื้อขายเป็นโมฆียะ เมื่อโจทก์บอกกล่าวแล้วสัญญาจะซื้อขายจึงเป็นโมฆะมาแต่แรกคู่สัญญาต้องกลับคืนยังฐานะเดิมจำเลยต้องคืนเงินมัดจำให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินจากจำเลย จำเลยปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร โจทก์จะซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานหากโจทก์ทราบ โจทก์ก็จะไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว โจทก์สำคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินอันเป็นสาระสำคัญ สัญญาจึงเป็นโมฆียะกรรมโจทก์ได้บอกกล่าวแล้วขอให้จำเลยคืนเงินมัดจำ 250,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้แจ้งให้จำเลยทราบว่าจะก่อสร้างโรงงาน จำเลยไม่ทราบว่ามีการประกาศกระทรวงมหาดไทย จำเลยมิได้จงใจปิดบังหลอก

หลวงโจทก์ โจทก์ผิดนัดไม่ไปรับโอนที่ดิน โจทก์ผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์
ใช้ค่าเสียหาย 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยคืนเงินมัดจำตามฟ้องโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยข้อแรกตามฎีกาของ
จำเลยว่า จำเลยทราบหรือไม่ว่าโจทก์ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์
และนายชูศักดิ์ ห่านประภาสินยันต้องกันว่าในวันทำสัญญาจะซื้อขาย ก่อนตกลงกัน
พยานทั้งสองได้พูดกับจำเลยแล้วว่าซื้อที่ดินเพื่อไปเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยาง
แอสฟัลต์ เพื่อความแน่นอนและรวดเร็วแห่งการนั้นจึงได้มีการเพิ่มข้อสัญญาเป็นข้อ
7 ว่าผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ได้ก่อนการโอนและหากผู้จะขายผิด
สัญญา ผู้จะขายยอมใช้ค่าเสียหายให้ผู้จะซื้อ โจทก์มีรายงานการประชุมของ
กรรมการบริษัทปิโก อิมัลชัน จำกัด ซึ่งโจทก์เป็นประธานกรรมการมาสนับสนุน
ด้วยว่าโจทก์ได้รับมอบหมายจากบริษัทดังกล่าวให้หาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานผลิต
ยางแอสฟัลต์ในนามโจทก์แล้วนำไปโอนให้บริษัทภายหลัง จึงน่าเชื่อว่าพยานทั้งสอง
ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อให้จำเลยทราบแล้ว ฝ่ายจำเลยเพียงปฏิเสธลอย ๆ ว่า
โจทก์ไม่ได้บอกว่าจะซื้อที่ดินเพื่อไปเพื่อสร้างโรงงานแอสฟัลต์พยานหลักฐานของ
โจทก์จึงมีน้ำหนักและเหตุผลดีกว่าจำเลย ฟังว่าจำเลยทราบแล้วว่าโจทก์ซื้อที่ดิน
เพื่อสร้างโรงงาน

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อที่สองที่ว่า จำเลยทราบหรือไม่ว่าที่ดินอยู่ในเขตประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามก่อสร้างอาคารหรือไม่โจทก์มีนายชูศักดิ์และนางสาวชิต
ชนก กิจเจริญ ซึ่งอ้างว่ารู้เห็นร่วมกันขณะนายชูศักดิ์บอกกล่าวนิติกรรมจะซื้อขายที่
ที่ดินที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขามีนบุรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 ว่า
จำเลยไม่รับรู้การบอกกล่าวโดยอ้างว่าประกาศเขตพื้นที่สีเขียวหรือประกาศห้ามก่อ

สร้างฯ มีมานานแล้วโจทก์ไม่ไปตรวจดูเองแสดงว่าจำเลยทราบดีมาก่อน นอกจากนี้ยังได้ความจากนางวิบูลย์ภรรยาจำเลยว่าจำเลยซื้อขายที่ดิน มีแบบพิมพ์สัญญาจะซื้อขายที่ดินอยู่กับบ้าน จำเลยเองก็ให้การไว้ว่ารู้จักกับคนในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี คือนายจำลอง เจริญศักดิ์ผู้โทรศัพท์ตามจำเลยไปพบโจทก์ที่สำนักงานที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่2 พฤศจิกายน 2524 ด้วย นายสำราญ เพ็งพานิช พยานจำเลยผู้เคยเป็นช่างรังวัดประจำสำนักงานที่ดินแห่งเดียวกันนี้ก็ยืนยันว่าจำเลยไปติดต่อที่สำนักงานฯ บ่อย ดังนั้นในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทจึงน่าจะได้ทราบประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินของตนโดยเฉพาะประกาศห้ามก่อสร้างอาคารในที่พิพาทซึ่งมีผลกระทบต่อราคาที่ดินของตนโดยตรงเพราะประกาศนี้นายชาญชัย รังสิวัฒน์หัวหน้างานโยธาเขตลาดกระบัง พยานโจทก์ผู้หนึ่งอ้างว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศนี้ให้ประชาชนทราบมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม2524 แล้วทั้งทางหนังสือพิมพ์และทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของท้องที่นั้น ๆ ที่จำเลยนำสืบว่าไม่เคยทราบมาก่อนนั้น ไม่น่าเชื่อ คดีฟังได้ว่าจำเลยทราบว่าที่พิพาทอยู่ในเขตประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามก่อสร้างอาคาร

จำเลยฎีกาเป็นข้อที่สามว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาที่ว่าโจทก์แสดงเจตนาซื้อที่ดินพิพาทเพื่อจะก่อสร้างโรงงานแต่ที่พิพาทไม่สามารถนำไปก่อสร้างโรงงานได้ ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่จะซื้อขายซึ่งตามปกติย่อมนับว่าเป็นสาระสำคัญหรือไม่ขึ้นวินิจฉัยไม่ชอบ เพราะไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลพึงรู้เองหรือเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น เห็นว่าปัญหานี้ความจริงก็มีความหมายรวมอยู่ในปัญหาที่จำเลยฎีกาข้อที่หนึ่งและข้อที่สองอยู่ในตัวนั่นเอง ศาลจึงหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า ศาลล่างทั้งสองมิได้ยกข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่านิติกรรมจะซื้อขายระหว่างโจทก์จำเลยอันเกิดแต่การแสดงเจตนาวิปริตของโจทก์ มีผลให้นิติกรรมเป็นโมฆียะชอบที่จะบอกล้างได้หรือไม่อย่างไร นั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้แล้วว่า

นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะเพราะโจทก์สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ที่จะซื้อและ
ถือว่าโจทก์บอกล้างแล้ว เนื่องจากจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าสัญญาจะซื้อขายที่พิพาท
เป็นโมฆะมาแต่แรก คู่สัญญาต้องกลับคืนยังฐานะเดิม จำเลยต้องคืนเงินมัดจำให้
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยบทกฎหมายแล้วและผลแห่งคำ
วินิจฉัยนี้เองทำให้ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในปัญหาที่ว่าฟ้องแย้งเกี่ยวกับค่า
เสียหายเคลือบคลุมหรือไม่ และจำเลยเสียหายหรือไม่เพียงใดอีกต่อไปเพราะเมื่อคู่
สัญญาต้องกลับคืนยังฐานะเดิมแล้วจำเลยก็ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายใดใดจาก
โจทก์ได้..."

พิพากษายืน

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>